

CONGRESO DE LA REPÚBLICA
ÁREA DE TRÁMITE DOCUMENTARIO**RECIBIDO**PROYECTO DE LEY N°
14810/2025-CR RU 2340583

18 JUNIO 2026 11:28 a. m.

FIRMADO DIGITALMENTE: TAGUILAR

PROYECTO DE LEY QUE DECLARA DE INTERES NACIONAL Y NECESIDAD PÚBLICA EL RECONOCIMIENTO COMO PATRIMONIO CULTURAL INMATERIAL DE LA NACIÓN DE LA FESTIVIDAD COSTUMBRISTA "EL MALLKU: LA Q'OCHA FIESTA"

El congresista que suscribe Flavio Cruz Mamani, integrante del **Grupo Parlamentario Perú Libre**, en ejercicio del derecho de iniciativa legislativa previsto por el artículo 107 de la Constitución Política del Perú y según lo regulado por los artículos 22°; 75° y 76° del Reglamento del Congreso de la República, presenta a consideración del Congreso de la República el siguiente proyecto de Ley:

FÓRMULA LEGAL

LEY QUE DECLARA DE INTERES NACIONAL Y NECESIDAD PÚBLICA EL RECONOCIMIENTO COMO PATRIMONIO CULTURAL INMATERIAL DE LA NACIÓN DE LA FESTIVIDAD COSTUMBRISTA "EL MALLKU: LA Q'OCHA FIESTA"

Artículo 1. Objeto y finalidad de la Ley.

La presente ley tiene por objeto declarar de interés nacional y necesidad pública el reconocimiento como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Nación de la festividad costumbrista "El Mallku: La Q'ocha Fiesta", del distrito de Coporaque, provincia de Caylloma, departamento de Arequipa, con la finalidad de promover su protección, preservación, difusión y puesta en valor como expresión de identidad cultural, espiritual y ancestral de las comunidades originarias vinculadas a la cosmovisión andina del agua.

Artículo 2. Declaración de interés nacional y necesidad pública.

Se declara de interés nacional y necesidad pública el reconocimiento como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Nación de la festividad costumbrista "El Mallku: La Q'ocha Fiesta", del distrito de Coporaque, provincia de Caylloma, departamento de Arequipa, por constituir una manifestación ancestral vinculada a la cosmovisión andina, el culto al agua y la preservación de las prácticas tradicionales de organización comunal e identidad cultural de los pueblos originarios de la región Arequipa.

DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA FINAL**ÚNICA. Autoridad competente.**

Encárguese al Poder Ejecutivo, a través del Ministerio de Cultura, en coordinación con el Gobierno Regional de Arequipa, la Municipalidad Distrital de Coporaque, en el marco de sus competencias y funciones, realizar las acciones necesarias orientadas al reconocimiento oficial como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Nación, conforme a la normativa vigente.

Lima, mayo del 2026.



Firmado digitalmente por:
MITA ALANO CA Isaac FAU
20161749126 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 15/06/2026 14:15:41-0500



Firmado digitalmente por:
CRUZ MAMANI Flavio FAU
20161749126 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 15/06/2026 12:03:01-0500



Firmado digitalmente por:
CRUZ MAMANI Flavio FAU
20161749126 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 15/06/2026 12:03:09-0500



Firmado digitalmente por:
GONZA CASTILLO Américo
FAU 20161749126 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 16/06/2026 10:30:56-0500



Firmado digitalmente por:
TAIPE CORONADO María
Elizabeth FAU 20161749126 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 16/06/2026 12:27:25-0500



Firmado digitalmente por:
MONTALVO CUBAS Segundo
Toribio FAU 20161749126 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 17/06/2026 12:29:46-0500



Firmado digitalmente por:
ESPIRITU CAVERO Raúl FAU
20161749126 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 18/06/2026 10:50:32-0500

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

I. ANTECEDENTES.

El Perú constituye uno de los países con mayor riqueza cultural en América Latina debido a la coexistencia de múltiples expresiones históricas, lingüísticas, rituales y comunitarias desarrolladas por los pueblos originarios desde tiempos ancestrales. Dentro de este amplio patrimonio cultural destacan las festividades tradicionales andinas, las cuales representan no solo espacios de celebración colectiva, sino verdaderos sistemas culturales donde convergen conocimientos ancestrales, organización comunal, espiritualidad, memoria histórica y formas de relación armónica entre el hombre y la naturaleza.¹



Fuente: Tradicional Festividad Costumbrista "El Mallku: Q'ocha Fiesta"

¹ Guamán Poma de Ayala, Felipe. Nueva crónica y buen gobierno.



FLAVIO CRUZ MAMANI

Congresista de la República

"Año de la Esperanza y el Fortalecimiento de la Democracia"

En este contexto, la festividad costumbrista denominada "El Mallku: La Q'ocha Fiesta", desarrollada en el distrito de Coporaque, provincia de Caylloma, departamento de Arequipa, constituye una de las expresiones culturales más importantes vinculadas a la cosmovisión andina del agua. Esta celebración preserva prácticas rituales, ceremoniales y comunales que forman parte de la memoria colectiva de las comunidades originarias del Valle del Colca, reafirmando la importancia espiritual, social y agrícola del agua dentro de la vida comunal.

La festividad representa un espacio donde convergen la reciprocidad, el trabajo colectivo, las ceremonias rituales, la música, la danza y la transmisión intergeneracional de conocimientos vinculados a la conservación de las fuentes hídricas y al respeto de la naturaleza como elemento sagrado. En ese sentido, "El Mallku: La Q'ocha Fiesta" constituye una expresión viva del patrimonio cultural inmaterial de los pueblos andinos de la provincia de Caylloma. La información general sobre la festividad, su organización y descripción cultural ha sido desarrollada en los estudios antropológicos contenidos en los expedientes elaborados por la Comisión de Regantes del distrito de Coporaque y por el antropólogo Lolo Juan Mamani Daza.²

² Eliade, Mircea. Lo sagrado y lo profano. Madrid: Guadarrama.



Fuente: Tradicional Festividad Costumbrista “El Mallku: Q’ocha Fiesta”

Asimismo, el presente trabajo busca desarrollar una aproximación histórica, antropológica y cultural de la festividad, resaltando la importancia de preservar las manifestaciones culturales ancestrales como parte fundamental de la identidad nacional y del patrimonio cultural del Perú.³

Finalmente, debido a la importancia cultural y social de la festividad costumbrista “El Mallku: La Q’ocha Fiesta”, el presente proyecto de ley se formula a pedido de una delegación representativa del distrito de Coporaque, provincia de Caylloma, la cual se apersonó ante la Segunda Vicepresidencia del Congreso de la República y la Bancada Perú Libre, con la finalidad de solicitar la presentación del Proyecto de Ley denominado, Ley que declara de interés nacional y necesidad pública el reconocimiento como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Nación de la festividad costumbrista “El Mallku: La Q’ocha Fiesta”.

La referida delegación estuvo integrada por las siguientes

³ Rostworowski, María. Historia del Tahuantinsuyo. Lima: IEP.



FLAVIO CRUZ MAMANI

Congresista de la República

"Año de la Esperanza y el Fortalecimiento de la Democracia"

autoridades y representantes de la sociedad civil del distrito de Coporaque:

- Sixto Alejo Huerta Yanque, alcalde distrital de Coporaque.
- María Cleofe Taco Taco, jueza de paz del distrito de Coporaque.
- Sunilda Terán Cacya, subprefecta distrital de Coporaque.
- Valentín Faustino Mejía Mamani, representante de la Comisión de Usuarios de Coporaque.
- Julio Miranda Valero, gestor cultural.
- Edson Zinedine Churata Colque, gestor cultural.
- Rafael Antonio Mamani Churata, presidente de las Juventudes de Coporaque.

1. EL DISTRITO DE COPORAQUE

El distrito de Coporaque se encuentra ubicado en la provincia de Caylloma, departamento de Arequipa, formando parte del Valle del Colca, uno de los espacios culturales más representativos del sur andino peruano. La comunidad de Coporaque conserva hasta la actualidad importantes manifestaciones culturales vinculadas a la tradición agrícola, al manejo del agua y a las formas ancestrales de organización comunal.⁴

La información contenida en el expediente antropológico de la festividad señala que el nombre "Coporaque" proviene del quechua "Qoporaqe", relacionado con espacios vinculados a la abundancia agrícola y al desarrollo de actividades comunales asociadas al agua y al territorio. Además, se precisa que el distrito constituye uno de los espacios donde aún se mantienen vivas prácticas rituales heredadas de los antiguos pueblos Collaguas.

⁴ Murra, John. Formaciones económicas y políticas del mundo andino. Lima.



Fuente: Video Celebracion de la Festividad Costumbrista "El Mallku: Q'ocha Fiesta"

Históricamente, la población de Coporaque desarrolló actividades agrícolas y ganaderas sustentadas en complejos sistemas de irrigación y aprovechamiento de recursos hídricos. La agricultura permitió el cultivo de productos tradicionales andinos como papa, maíz, cebada y otros alimentos fundamentales para la subsistencia comunal. Paralelamente, la ganadería permitió el desarrollo económico mediante la crianza de vacunos, ovinos y camélidos sudamericanos. Esta relación entre territorio, agua y comunidad generó el desarrollo de prácticas rituales orientadas a preservar las fuentes hídricas y garantizar el equilibrio entre naturaleza y sociedad.

El expediente antropológico también señala que Coporaque posee un importante patrimonio histórico y cultural relacionado con los pueblos Collaguas, quienes desarrollaron formas complejas de organización social y sistemas agrícolas asociados al manejo del agua. Asimismo, se destaca que muchas de estas prácticas

continúan vigentes en las comunidades actuales, especialmente aquellas relacionadas con la ritualidad agrícola y las festividades tradicionales.⁵

La transformación histórica del distrito durante el periodo colonial y republicano generó modificaciones en las formas de organización económica y social; sin embargo, las comunidades lograron preservar gran parte de sus conocimientos ancestrales, especialmente aquellos vinculados al manejo del agua y a las prácticas ceremoniales desarrolladas en torno a ella. Esta permanencia cultural evidencia la capacidad de resistencia y adaptación de las comunidades andinas frente a los procesos de modernización y cambio social.

2. EL AGUA EN LA COSMOVISIÓN ANDINA

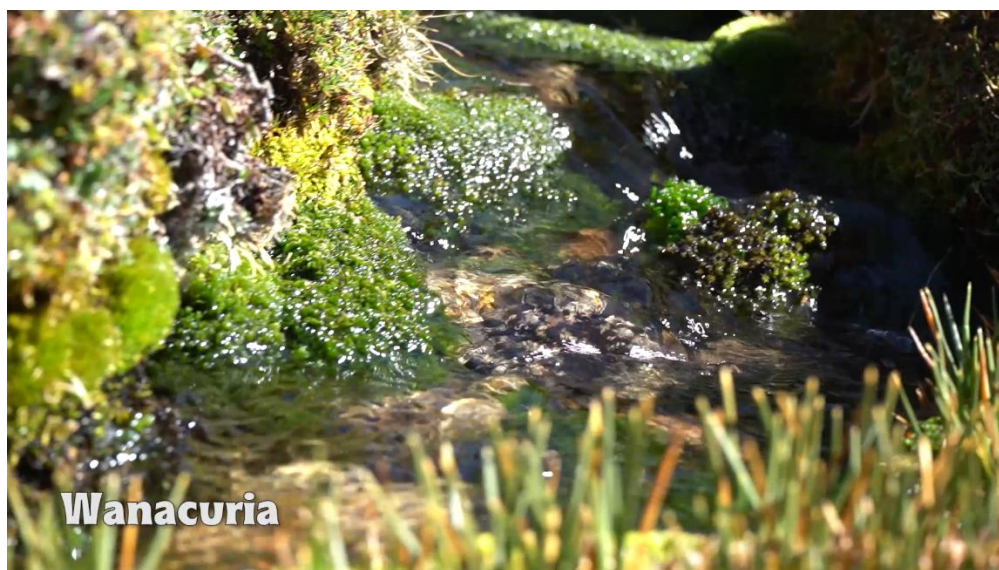
Dentro del pensamiento andino, el agua constituye uno de los elementos centrales de la vida comunitaria, agrícola y espiritual. Las comunidades altoandinas consideran que las lagunas, manantiales, ríos y qochas poseen vida espiritual y mantienen una relación directa con las fuerzas protectoras del territorio. Esta concepción se diferencia de las visiones modernas utilitaristas, ya que el agua no es entendida únicamente como recurso material, sino como una entidad sagrada vinculada al equilibrio natural y a la continuidad de la vida.

El expediente antropológico señala que dentro de la cosmovisión andina el agua se relaciona directamente con la fertilidad, la abundancia y la armonía entre la comunidad y la naturaleza. Asimismo, se explica que las ceremonias rituales relacionadas con

⁵ Flores Ochoa, Jorge. Pastores de alpacas de los Andes. Lima: IEP.

el agua expresan el agradecimiento colectivo de la población hacia las fuentes hídricas y hacia las entidades tutelares del territorio.

Autores como Mircea Eliade sostienen que las sociedades tradicionales establecen relaciones simbólicas y espirituales con los elementos de la naturaleza, considerando determinados espacios como sagrados dentro de la organización cultural de la comunidad. Esta concepción puede observarse claramente en las comunidades andinas, donde el agua adquiere una dimensión ceremonial y espiritual vinculada al mantenimiento de la vida colectiva. La referencia teórica sobre lo sagrado y lo profano se utiliza para comprender la importancia ritual de la q'ocha y del agua dentro de la festividad. Eliade desarrolla esta interpretación en su obra *Lo sagrado y lo profano*.



Fuente: Video Celebracion de la Festividad Costumbrista "El Mallku: Q'ocha Fiesta"

De igual manera, Jeanette Sherbondy desarrolló estudios relacionados con la organización social andina vinculada al agua, explicando cómo las comunidades construyeron sistemas colectivos de manejo hídrico asociados a formas rituales de reciprocidad y trabajo comunal. Estas ideas permiten comprender

la importancia de las ceremonias de limpieza de acequias y del ingreso del agua dentro de "El Mallku: La Q'ocha Fiesta".

En la festividad de Coporaque, el agua es concebida como un elemento vivo y protector. La limpieza de acequias, las ofrendas, los pagos y las ceremonias desarrolladas durante la festividad representan actos de reciprocidad y agradecimiento hacia las fuentes hídricas que sostienen la vida agrícola de la comunidad.

3. EL MALLKU Y LA Q'OCHA COMO ELEMENTOS SAGRADOS

El término "Mallku" posee un profundo significado dentro del pensamiento andino. En muchas comunidades altoandinas, el Mallku es entendido como una entidad protectora relacionada con las montañas, los apus y las fuerzas tutelares del territorio. El expediente antropológico de la festividad explica que el Mallku representa la autoridad espiritual protectora de las fuentes hídricas y de la comunidad.



Fuente: Video Celebracion de la Festividad Costumbrista "El Mallku:

Q'ocha Fiesta"

La q'ocha, por su parte, constituye el espacio sagrado donde se desarrolla gran parte de la festividad. Dentro de la tradición andina, las qochas representan reservorios naturales asociados a la fertilidad, al agua y a la continuidad de la vida agrícola. El expediente describe que la q'ocha de Santa Rosa constituye uno de los espacios ceremoniales más importantes de la comunidad de Coporaque, convirtiéndose en escenario central de los rituales desarrollados durante la festividad.⁶

El ingreso del agua a la q'ocha representa uno de los momentos más significativos de la celebración. Este acto ceremonial simboliza la renovación de la vida, el inicio del ciclo agrícola y la reafirmación de la relación espiritual entre el hombre y la naturaleza. Durante este proceso, las autoridades comunales, músicos, comuneros y participantes acompañan el recorrido del agua mediante música, danza y expresiones rituales que fortalecen el sentido de pertenencia colectiva.

Asimismo, las ceremonias de pago a la tierra y al agua constituyen expresiones simbólicas orientadas a agradecer por la abundancia agrícola y pedir protección para las futuras cosechas. Estas prácticas rituales evidencian la permanencia de elementos ancestrales dentro de la vida cotidiana de las comunidades altoandinas.

4. ORGANIZACIÓN SOCIOCULTURAL DE "EL MALLKU: LA Q'OCHA FIESTA"

⁶ Sherbondy, Jeanette. "El agua y la organización social andina". Revista Andina.

La festividad “El Mallku: La Q’ocha Fiesta” constituye una expresión cultural donde la organización comunal desempeña un rol fundamental dentro del desarrollo ceremonial y social de la comunidad de Coporaque. La participación colectiva evidencia la permanencia de formas tradicionales de autoridad y reciprocidad heredadas de los antiguos pueblos andinos, permitiendo que la festividad mantenga su vigencia hasta la actualidad.⁷



Fuente: Video Celebracion de la Festividad Costumbrista “El Mallku: Q’ocha Fiesta”

El expediente antropológico señala que dentro de la organización de la festividad participan distintas autoridades comunales y representantes de las parcialidades, quienes asumen responsabilidades relacionadas con la conducción ritual, la limpieza de acequias, la organización de ceremonias y la coordinación de las actividades festivas. Entre ellos destacan los regidores, capitanes, lamperos y demás comuneros encargados de mantener el orden ceremonial y garantizar el correcto desarrollo de las actividades comunales.

⁷ Valero, Julio Miranda. El Mallku: La Q’ocha Fiesta del distrito de Coporaque – Caylloma. Arequipa, 2025.

La limpieza de acequias constituye una de las actividades centrales de la festividad. Esta práctica no solo tiene una finalidad agrícola vinculada al mantenimiento de los canales de irrigación, sino también un profundo significado espiritual y comunitario. Los comuneros participan colectivamente en el retiro de piedras, maleza y sedimentos acumulados en los canales, reafirmando el principio andino del trabajo comunal y la reciprocidad colectiva.

El trabajo desarrollado durante la limpieza de acequias se encuentra acompañado por música, conversación y expresiones de integración social. La participación activa de hombres, mujeres y jóvenes fortalece el sentido de comunidad y permite transmitir conocimientos ancestrales relacionados con el manejo del agua y la organización comunal. El expediente señala que estas actividades convierten a la festividad en un espacio de reafirmación identitaria donde la población fortalece sus vínculos culturales y sociales.

Asimismo, la festividad comprende encuentros entre parcialidades y espacios de integración colectiva donde se comparten alimentos, bebidas y expresiones culturales tradicionales. Estos momentos permiten reforzar la cohesión social y mantener vigentes las prácticas de reciprocidad y ayuda mutua propias del mundo andino.

Dentro de esta organización comunal destaca también la participación de los Kanas, grupo históricamente relacionado con actividades de intercambio comercial y cultural entre diversas comunidades andinas. El expediente describe que los Kanas representan un símbolo de integración cultural y reciprocidad entre pueblos, fortaleciendo la dimensión colectiva y regional de la

festividad.

Históricamente, los Kanas desarrollaron importantes redes de intercambio comercial y cultural dentro del sur andino peruano. Su presencia dentro de "El Mallku: La Q'ocha Fiesta" evidencia cómo las festividades tradicionales no solo funcionan como espacios rituales, sino también como mecanismos de integración social y fortalecimiento de vínculos intercomunales. El expediente señala que los Kanas participan activamente en las ceremonias rituales, danzas y actividades colectivas, reafirmando el sentido de unidad entre comunidades.

La presencia de música y danza constituye otro de los elementos fundamentales de la festividad. Las bandas comunales acompañan el desarrollo de las ceremonias mediante interpretaciones musicales tradicionales que fortalecen el ambiente ritual y festivo de la celebración. La música no solo cumple una función recreativa, sino también ceremonial, ya que acompaña el recorrido del agua, las procesiones y las actividades comunales vinculadas a la limpieza de acequias.

La danza representa una expresión colectiva de identidad cultural. Los participantes desarrollan movimientos y coreografías tradicionales vinculadas a la celebración del agua y al fortalecimiento del sentido comunitario. El expediente señala que las danzas desarrolladas durante la festividad reflejan alegría, integración social y continuidad cultural, permitiendo preservar expresiones artísticas heredadas de generaciones anteriores.

5. DESCRIPCIÓN ETNOGRÁFICA DE LA FESTIVIDAD

Desde una perspectiva etnográfica, “El Mallku: La Q’ocha Fiesta” constituye una de las manifestaciones rituales más importantes del distrito de Coporaque. La celebración integra prácticas religiosas, agrícolas, comunales y simbólicas que reflejan la continuidad de la cosmovisión andina dentro de la vida cotidiana de la comunidad.⁸



Fuente: Video Celebracion de la Festividad Costumbrista “El Mallku: Q’ocha Fiesta”

El expediente antropológico describe que la festividad inicia con actividades preparatorias relacionadas con la limpieza de acequias y el acondicionamiento de los espacios ceremoniales. Estas actividades son desarrolladas por las parcialidades y autoridades comunales, quienes organizan a la población para ejecutar colectivamente las labores vinculadas al mantenimiento de los canales y fuentes hídricas.

Posteriormente, se desarrollan ceremonias rituales orientadas al agradecimiento del agua y a la protección espiritual de la

⁸ Daza, Lolo Juan Mamani. Investigación antropológica sobre “El Mallku: La Q’ocha Fiesta”. Arequipa, 2025



FLAVIO CRUZ MAMANI

Congresista de la República

"Año de la Esperanza y el Fortalecimiento de la Democracia"

comunidad. Entre estas prácticas destacan los pagos rituales y las ofrendas realizadas a la Pachamama y a las entidades tutelares del territorio. Estas ceremonias evidencian la permanencia de elementos religiosos ancestrales dentro de la festividad contemporánea.⁹

Uno de los momentos más representativos de la celebración es el ingreso del agua a la q'ocha o estanque de Santa Rosa. Este acto posee un profundo significado simbólico porque representa la renovación del ciclo agrícola y el fortalecimiento del vínculo entre comunidad y naturaleza. Durante el recorrido del agua, los comuneros acompañan el trayecto mediante música, danzas y expresiones de agradecimiento colectivo.

El expediente señala que el ingreso del agua genera un ambiente de celebración colectiva donde la población expresa públicamente su gratitud hacia las fuentes hídricas. Este acto simboliza la esperanza de abundancia agrícola y la continuidad de la vida comunal. Asimismo, refleja la importancia espiritual que posee el agua dentro del pensamiento andino.

Otro momento importante corresponde al encuentro entre los comuneros y los Kanas. Durante esta actividad se desarrollan intercambios culturales, musicales y ceremoniales que fortalecen la integración entre pueblos y permiten reafirmar los principios andinos de reciprocidad y ayuda mutua.

La festividad también comprende espacios de convivencia comunal donde se comparten alimentos tradicionales, bebidas y expresiones culturales propias de la región. Estos momentos

⁹ Ansión, Juan. Desde el rincón de los muertos. Lima: PUCP.



FLAVIO CRUZ MAMANI

Congresista de la República

"Año de la Esperanza y el Fortalecimiento de la Democracia"

permiten fortalecer los vínculos sociales y mantener vigente la memoria colectiva de la comunidad.

Finalmente, el cierre de la festividad se desarrolla mediante ceremonias de despedida y acompañamiento ritual, donde la comunidad reafirma su compromiso de preservar las tradiciones ancestrales y transmitir las a las futuras generaciones. El expediente antropológico señala que este momento simboliza la continuidad de la vida comunal y la permanencia de la relación espiritual entre la población y el agua.

6. IMPORTANCIA CULTURAL Y PATRIMONIAL DE "EL MALLKU: LA Q'OCHA FIESTA"

La festividad costumbrista "El Mallku: La Q'ocha Fiesta" constituye una de las manifestaciones culturales más representativas del distrito de Coporaque y de la provincia de Caylloma, debido a que preserva prácticas ancestrales vinculadas a la cosmovisión andina del agua, la organización comunal y la relación espiritual entre el hombre y la naturaleza. Su importancia radica no solo en el valor ritual de sus ceremonias, sino también en su capacidad de mantener vigentes conocimientos colectivos transmitidos de generación en generación.

La permanencia de esta festividad demuestra la resistencia cultural de las comunidades andinas frente a los procesos de modernización, migración y transformación de los sistemas tradicionales de vida. A pesar de los cambios sociales y económicos ocurridos durante las últimas décadas, la población de Coporaque continúa reproduciendo prácticas rituales y formas organizativas ancestrales vinculadas al manejo del agua y al trabajo comunal.



Dentro de la festividad se conservan elementos culturales relacionados con la música, la danza, la oralidad, la reciprocidad, la espiritualidad y el respeto hacia las fuentes hídricas. Estas expresiones constituyen componentes fundamentales del patrimonio cultural inmaterial, entendido como el conjunto de conocimientos, prácticas y tradiciones que las comunidades reconocen como parte esencial de su identidad colectiva.

La importancia de la festividad también se encuentra vinculada a la preservación de los sistemas tradicionales de manejo del agua desarrollados por las comunidades altoandinas. La limpieza de acequias y el ingreso del agua a la q'ocha representan mecanismos culturales mediante los cuales la población reafirma la necesidad de conservar las fuentes hídricas y mantener el equilibrio entre naturaleza y comunidad.

Desde una perspectiva antropológica, "El Mallku: La Q'ocha Fiesta" constituye una manifestación cultural donde la ritualidad cumple funciones sociales fundamentales relacionadas con la cohesión comunitaria, la preservación de la memoria colectiva y la continuidad de las formas tradicionales de organización social. Las



FLAVIO CRUZ MAMANI

Congresista de la República

"Año de la Esperanza y el Fortalecimiento de la Democracia"

festividades andinas permiten reforzar vínculos sociales, establecer espacios de integración colectiva y reafirmar valores culturales compartidos por la comunidad.

La celebración también posee un importante valor educativo y cultural debido a que permite difundir conocimientos relacionados con la cosmovisión andina y la importancia espiritual del agua dentro de las comunidades altoandinas. En un contexto contemporáneo marcado por la crisis ambiental y el debilitamiento de muchas prácticas tradicionales, este tipo de manifestaciones culturales adquieren especial relevancia como mecanismos de preservación de conocimientos ancestrales vinculados al respeto y cuidado de la naturaleza.

Asimismo, la festividad genera un importante impacto turístico y cultural dentro de la provincia de Caylloma y del Valle del Colca. La presencia de visitantes y participantes provenientes de distintas localidades contribuye a la difusión de las expresiones culturales tradicionales de Coporaque y fortalece el reconocimiento regional de la festividad como parte del patrimonio cultural de Arequipa.

El Acuerdo Regional N.º 036-2026-GRA/CR-Arequipa reconoce precisamente la importancia cultural de la festividad al declarar de interés turístico regional "La Costumbre de la Q'ocha Fiesta de Coporaque", destacando su valor como expresión cultural y tradicional de la región Arequipa. Este reconocimiento constituye un antecedente importante orientado a la protección y puesta en valor de la festividad dentro de las políticas regionales de promoción cultural.

Por lo tanto, el reconocimiento de "El Mallku: La Q'ocha Fiesta"



FLAVIO CRUZ MAMANI

Congresista de la República

"Año de la Esperanza y el Fortalecimiento de la Democracia"

como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Nación resulta de suma importancia debido a que permitirá preservar y salvaguardar una manifestación cultural ancestral que forma parte de la identidad histórica, espiritual y colectiva de las comunidades originarias del distrito de Coporaque, provincia de Caylloma, departamento de Arequipa. Asimismo, contribuirá a fortalecer la protección de los conocimientos tradicionales vinculados a la cosmovisión andina del agua, las prácticas de reciprocidad comunal, la ritualidad agrícola y las formas ancestrales de organización social que aún se mantienen vigentes dentro de la comunidad.¹⁰

De igual manera, dicho reconocimiento permitirá promover la investigación, documentación y difusión de esta festividad como expresión viva del patrimonio cultural peruano, evitando su debilitamiento progresivo frente a los procesos de modernización, migración y pérdida de prácticas tradicionales. Además, fortalecerá el sentido de pertenencia cultural de las nuevas generaciones, garantizando la transmisión intergeneracional de saberes, valores y expresiones culturales heredadas de los antiguos pueblos andinos.

Finalmente, el reconocimiento como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Nación contribuirá a revalorar la diversidad cultural del Perú, fortalecer el turismo cultural sostenible y consolidar políticas públicas orientadas a la preservación del patrimonio cultural inmaterial, reconociendo el aporte histórico y cultural de las comunidades altoandinas de la provincia de Caylloma al desarrollo de la identidad nacional.¹¹

II. EFECTO DE LA VIGENCIA DE LA NORMA SOBRE LA

¹⁰ Mariátegui, José Carlos. Siete ensayos de interpretación de la realidad peruana. Lima.

¹¹ Acuerdo Regional N.º 036-2026-GRA/CR-Arequipa. Gobierno Regional de Arequipa.



FLAVIO CRUZ MAMANI

Congresista de la República

"Año de la Esperanza y el Fortalecimiento de la Democracia"

LEGISLACIÓN NACIONAL.

La presente iniciativa legislativa no contraviene la Constitución Política del Perú ni el ordenamiento jurídico vigente, no generando incompatibilidad, modificación ni derogación de normas preexistentes, constituyéndose como una norma de carácter declarativo orientada a promover el reconocimiento como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Nación de la festividad costumbrista "El Mallku: La Q'ocha Fiesta", desarrollada en el distrito de Coporaque, provincia de Caylloma, departamento de Arequipa, fortaleciendo las acciones de preservación, protección, salvaguardia, investigación y difusión de esta manifestación cultural ancestral vinculada a la cosmovisión andina del agua y a las prácticas tradicionales de organización comunal de las comunidades originarias de la región Arequipa.

III. ANÁLISIS COSTO-BENEFICIO

La presente iniciativa legislativa no generará gasto adicional al erario nacional, toda vez que se trata de una norma de carácter declarativo orientada a promover el reconocimiento como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Nación de la festividad costumbrista "El Mallku: La Q'ocha Fiesta", del distrito de Coporaque, provincia de Caylloma, departamento de Arequipa. Su aprobación permitirá fortalecer las acciones de preservación, protección y difusión de esta manifestación cultural ancestral, contribuyendo a la salvaguardia de los conocimientos tradicionales, la cosmovisión andina del agua y las prácticas de organización comunal transmitidas de generación en generación. La propuesta generará beneficios culturales, sociales y turísticos, promoviendo la revalorización de la identidad cultural de las comunidades originarias y fortaleciendo el patrimonio cultural

inmaterial de la Nación.

IV. RELACIÓN CON LA AGENDA LEGISLATIVA Y LAS POLÍTICAS DE ESTADO EXPRESADAS EN EL ACUERDO NACIONAL.

El presente Proyecto de Ley, se enmarca dentro del Marco Jurídico y el lineamiento de las Políticas Sectoriales del País fijadas por el Acuerdo Nacional, así como con los capítulos I y II de la Constitución Política del Estado, y se vincula con la Agenda Legislativa del Congreso de la República, respetando el Estado de derecho y la jerarquía de las leyes.

La presente iniciativa legislativa se enmarca dentro de las siguientes Políticas aprobadas por el Acuerdo Nacional:

- Política 3, sobre promover la protección y difusión de la memoria histórica del país¹²

¹² Website - Acuerdo Nacional. (2002, 22 julio). 3. Afirmación de la identidad nacional <https://acuerdonacional.pe/politicas-de-estado-del-acuerdo-nacional/politicas-de-estado/politicas-de-estado-castellano/i-democracia-y-estado-de-derecho/3-afirmacion-de-la-identidad-nacional/>